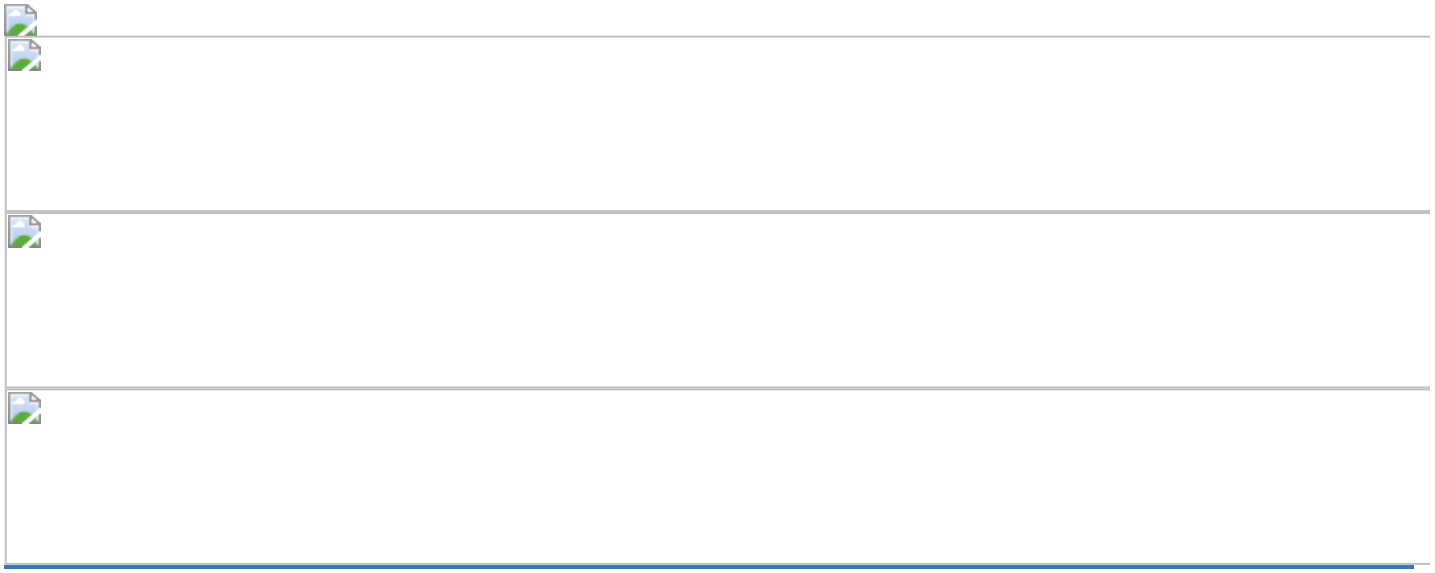


Дело № 2а-986/2021

Номер дела: **2а-986/2021**

УИН: **27RS0013-01-2021-001641-03**

Дата начала: **14.07.2021**

Дата рассмотрения: **13.10.2021**

Суд: **Амурский городской суд Хабаровского края**

Судья: **Лошманова Светлана Николаевна**

:

Стороны по делу (третьи лица)

Вид лица	Лицо	Перечень статей	Результат
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ИСТЕЦ	Пауков Владимир Вячеславович		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ФСИН России		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю		
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОТВЕТЧИК	УФСИН России по Хабаровскому краю		
ЗАИНТЕРЕСОВАННОЕ ЛИЦО	Министерство финансов РФ		

Движение дела

Наименование события	Результат события	Основания	Дата
Регистрация административного искового заявления			14.07.2021
Передача материалов судье			15.07.2021
Решение вопроса о принятии к производству	Административное исковое заявление принято к производству		19.07.2021
Вынесено определение о подготовке дела к судебному			19.07.2021

разбирательству			
Рассмотрение дела начато с начала		вступление/привлечение заинтересованного лица	19.07.2021
Подготовка дела (собеседование)	Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству		03.08.2021
Вынесено определение о назначении дела к судебному разбирательству			03.08.2021
Судебное заседание	Рассмотрение дела начато с начала	вступление в дело соистцов/соответчиков	17.08.2021
Судебное заседание	Вынесено решение по делу	Административный иск УДОВЛЕТВОРЕН ЧАСТИЧНО	13.10.2021
Изготовлено мотивированное решение в окончательной форме			27.10.2021
Дело сдано в отдел судебного делопроизводства			03.11.2021

Решение

Дело 2-а -986/2021 УИД 27RS0013-01-2021-001641-03

РЕШЕНИЕ

Именем Российской Федерации

13.10.2021 г. Амурск

Амурский городской суд Хабаровского края

в составе председательствующего судьи Лошмановой С.Н.,

при секретаре судебного заседания Губкиной Н.В.,

с участием административного истца Паукова В.В.,

представителя ФСИН России, ФКУ ИК-6, УФСИН России по Хабаровскому краю Руновой Е.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении суда в г. Амурске Хабаровского края административное дело по административному иску Паукова В.В. к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю», Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России) о признании незаконными действий (бездействия) федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» по необеспечению надлежащих условий содержания в исправительном учреждении, устранении нарушений, взыскании компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении,

УСТАНОВИЛ:

Пауков В.В. (далее Пауков В.В., административный истец) обратился в суд с административным иском к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 6» Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю (далее ФКУ ИК-6) о признании незаконными действий (бездействия) ФКУ ИК-6 по необеспечению надлежащих условий содержания в исправительном учреждении, которые выразились в том,

что в камере, в которой он содержится, отсутствует горячая вода; по приговору суда ему назначено отбывание наказания в колонии особого режима, а его содержат на условиях специализированной колонии особого режима, то есть в более тяжелых и жестоких условиях, чем существенно ухудшают его положение. На 10 лет его поместили в строгие условия содержания без каких-либо оснований. Он не является злостным нарушителем и не совершал преступлений в период содержания под стражей. По прибытию в колонию его должны были содержать в обычных условиях с последующим переводом на облегченные условия содержания. В камере, в которой он содержится, установлена разделительная решетка, препятствующая подходу к окну, на решетке скапливается пыль. Доступа к окну нет. Одно окно открывается на 10-15 см., второе окно совсем не открывается. В летний период окно не оборудовано москитной сеткой, из-за чего комары залетают и днем и ночью. Установление подобной решетки противоречит Европейским пенитенциарным правилам. Камера оборудована двумя видеокамерами, за ним осуществляется круглосуточное видеонаблюдение лицами обоих полов, что вызывает у него чувство сильного дискомфорта, унижает его человеческое достоинство. Ему запрещают иметь при себе вещи и предметы, которые не запрещены Правилами внутреннего распорядка исправительного учреждения: одноразовые бритвенные станки, швейные принадлежности, сигареты, спички, продукты питания – консервы из магазина исправительного учреждения, открывалку для консервов. В камере отсутствуют предметы для уборки помещения: веник, совок, корзина для мусора, швабра, ершик для унитаза. Санузел прикрыт ширмой из ДСП, которая в нижней части не достает до пола, поэтому санузел не имеет изолированности. Полагает, что это противоречит ст. 19.3 Европейским пенитенциарным правилам. В камере, в которой он находится 22,5 часа в сутки, отсутствует место для курения, которым мог бы стать санузел при достаточной степени изолированности. Администрация колонии намеренно бездействует и не принимает мер к оборудованию мест для курения, издеваясь над ним, как курящим взрослым человеком. Также в камере отсутствует вешалка для головных уборов. Кроме того, ему запрещают приобретать и устанавливать в камере холодильник для скоропортящихся продуктов питания; приобретать и пользоваться в весенне-осенние периоды, когда уже холодно, а отопление ещё не подключено, тепловентилятором; приобретать и пользоваться настольной лампой, которая ему необходима при чтении и написании деловой корреспонденции из-за ослабленного зрения и плохого освещения в камере; приобретать и пользоваться специальной насадкой на кран для подогрева воды. В душевых кабинах отсутствует подводка горячей воды, временно установленные бойлеры не обеспечивают горячей водой в достаточном объеме при помывке, горячая вода заканчивается в самый неподходящий момент, ванная вообще отсутствует. В таких ненадлежащих условиях отбывания наказания он находится с 17.12.2019, то есть более полутора лет, и за это время был вынужден ежедневно (постоянно) испытывать чувства беспомощности, психологического давления, безысходности и подавленности от бессилия реализации личных неимущественных отношений, нематериальных прав, растерянности и страданий с унижением от содержания в ненадлежащих условиях, словно созданных для издевательства над лицами, содержащимися в ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, в связи с чем просит все указанные им нарушения условий отбывания наказания признать незаконными и взыскать с ответчика компенсацию в размере 800000,00 руб.

Определением Амурского городского суда от 19.07.2021 к участию в настоящем деле в качестве заинтересованного лица привлечено Министерство финансов Российской Федерации (л. д. 1).

Определением Амурского городского суда от 17.08.2021 к участию в настоящем деле в качестве административного соответчика привлечено ФСИН России, в качестве заинтересованного лица – УФСИН России по Хабаровскому краю (л. д. 82).

В настоящее судебное заседание представитель заинтересованного лица – Министерства финансов Российской Федерации не явился, о месте и времени судебного заседания заинтересованное лицо извещено надлежащим образом.

В соответствии со ст. 226 КАС РФ суд рассмотрел дело в отсутствие представителя заинтересованного лица.

Административный истец Пауков В.В., участие которого в судебном заседании обеспечено посредством видео-конференц-связи, административные исковые требования поддержал в заявленном размере, подтвердил обстоятельства, изложенные в административном исковом заявлении, дополнительно пояснил, что он содержится в третьем блоке. В камере, где он содержится, находится вместе с ним два человека. Он дотягивается до батареи через отсекающую решетку. На окне имеется ключ-удлинитель, он не снимается, с помощью этого ключа открывают окно. Между окном и отсекающей веревкой натянута веревка, чтобы сушить белье. На решетке нельзя сушить белье. В камере имеется раковина, кипятильник и моющие средства, которые они сами покупают. Веники тоже покупают за свой счет, их не выдают. Полочку под головные уборы сами сделали из скрученных газет.

Представитель административных ответчиков и заинтересованного лица Рунова Е.В. административные исковые требования не признала, поддержала доводы, изложенные в отзыве на административное исковое заявление, дополнительно пояснила, что в данный момент начинается запуск горячего водоснабжения в камерах, но в третий блок горячая вода ещё не запущена. В соответствии с Приказом Министерства юстиции РФ от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы» в камерах, а также во всех помещениях режимного объекта установлены камеры видеонаблюдения, никаких исключений нет, мертвые зоны не допустимы. Видеокамеры не установлены только в душевых помещениях и в камерах оперативных работников. Изображение с видеокамер, установленных в камерах осужденных, передается на пост, расположенный на этаже, на посту сидит дежурный младший инспектор отдела безопасности. На этих должностях работают только мужчины. На центральном посту работает и женский персонал, который следит за обстановкой в общих помещениях учреждения, за периметр учреждения, а также за осужденными, находящимися вне камеры – вывод на видео-конференц-связь, на прогулку в прогулочный двор. Сотрудники центрального поста не могут наблюдать осужденных, находящихся в камерах, потому что сигнал с этих видеокамер не идет на центральный пост. Поэтому в обязанности сотрудников центрального поста не входит обязанность наблюдения за осужденными, находящимися в камерах. Перед входом в камеру, где содержатся осужденные, расположены полки, в которых находятся их бритвенные принадлежности, нитки с иголками, сигареты, спички. Выходя на прогулку, осужденные берут сигареты и спички, потому что курить можно только в прогулочном дворике. Бритвенные и швейные принадлежности могут взять по необходимости в установленное для этого время.

Из возражений представителя ответчиков ФКУ ИК-6 и ФСИН России, заинтересованного лица УФСИН РФ по Хабаровскому краю (л. д. 37-40) следует, что ни одним нормативным актом не установлена обязанность обеспечения осужденных горячей водой в камерах. В соответствии с п. 19.2.1 Свода Правил 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центра уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.10.2017 № 1454/пр, введенного в действие с 21.04.2018 (далее Свод Правил 308.1325800.2017), «здания ИУ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и пожарным водопроводами, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям СП 30.13330, СП 31.13330, СП 32.13330, СП 11813330, а также других действующих нормативных документов. Согласно п. 19.2.5 Свода Правил 308.1325800.2017 подводку холодной и горячей воды следует предусматривать: к санитарно-техническим приборам, требующим обеспечения холодной и горячей водой (умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), душевым сеткам и т.п.); ко всем зданиям ИУ, требующим обеспечения холодной и горячей водой, в зависимости от выбранной конструктивной схемы теплоснабжения учреждения.

Согласно пункту 1.1 Инструкции СП 17-02, содержащиеся в ней нормы должны соблюдаться при разработке проектов на строительство, реконструкцию, расширение и техническое перевооружение зданий, помещений и сооружений исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы, за исключением тюрем. Согласно п. 20.5 Инструкции СП 17-02 при реконструкции или перепрофилировании зданий иного назначения под здания ИК общего и строгого режимов, ИК особого режима для осужденных ООР, колоний-поселений допускается не предусматривать подводку

горячей воды к умывальникам в общежитиях различного вида содержания, ПКТ, ШИЗО, одиночных камерах, карантинах, школах для осужденных, клубах, а также к умывальникам в ДИЗО в ВК и к умывальникам в уборных для АУП в административном здании.

Свод Правил 308.1325800.2017 применяется при планировке и застройке территорий: исправительных колоний общего режима для содержания совершеннолетних осужденных мужского пола; исправительных колоний общего режима для содержания совершеннолетних осужденных женского пола; исправительных колоний строгого режима; исправительных колоний особого режима для осужденных при особо опасном рецидиве преступлений, осужденных, отбывающих наказание в виде пожизненного лишения свободы; осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования заменена лишением свободы на определенный срок или пожизненным лишением свободы; воспитательных колоний; колоний-поселений; единых помещений камерного типа.

Учреждение полагает, что данные нормы не подлежат применению при разрешении исковых требований Паукова В.В., так как данный свод Правил распространяется на проектирование, строительство, реконструкцию и капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений исправительных, лечебных исправительных, лечебно-профилактических учреждений и исправительных центров уголовно-исполнительной системы, а также включает основные требования к планировке и застройке территорий исправительных учреждений, исправительных центров, лечебно-исправительных и лечебно-профилактических учреждений (п. 1.1).

Свод Правил введен в действие с 20.04.2018 (п. 1 приказа Минстроя России от 20.10.2017 № 1454/пр).

Рабочая документация «Режимный корпус на 800 человек в учреждении ИЗ-22/4» утверждена в 1994 году в соответствии с «Временными нормами проектирования следственных изоляторов МВД России», в соответствии с п. 8.5 которой предусмотрен водопровод горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды от сетей теплоснабжения с присоединением по открытой схеме в узлах управления каждого здания; в соответствии с пунктом 8.7 – система водоснабжения прокладывается за пределами камер в вертикальных штрабах в стенах со стороны коридора.

Объект капитального строительства «Режимный корпус на 800 человек в учреждении ИЗ-22/4», построенный в рамках федеральной целевой программы «Развитие уголовно-исполнительной системы (2007-2016)», введен в эксплуатацию 27.12.2012 (разрешение на ввод в эксплуатацию RU 27501000-23 ОТ 27.12.2012).

Проектирование и строительство объекта «Режимный корпус на 800 человек в учреждении ИЗ-22/4» было произведено до введения в действие «Свода правил и соответствовало временным нормам проектирования следственных изоляторов МВД России, действовавшим в период проектирования и строительства данного объекта. Указанный проект прошел государственную экспертизу, следовательно, соответствовал требованиям, предъявляемым к указанным зданиям, в период проектирования.

Ввод данного объекта в эксплуатацию также подтверждает, что он соответствовал строительным нормам, предъявляемым к данному виду объектов капитального строительства.

В соответствии с п. 8.5 рабочей документации предусмотрен водопровод горячей воды на хозяйственно-бытовые нужды от сетей теплоснабжения с присоединением по открытой схеме.

Согласно п. 19.1 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2010 «О теплоснабжении (далее – Закон о теплоснабжении) открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) – технологически связанный комплекс инженерных сооружений, предназначенный для теплоснабжения и горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети.

В соответствии с ч. 2.1 ст. 13 Закона о теплоснабжении потребители, которым поставка горячей воды осуществляется с использованием открытой системы теплоснабжения (горячего водоснабжения), заключают с теплоснабжающими организациями договоры теплоснабжения и поставки горячей воды в порядке, установленном ст. 15.1 данного Федерального закона.

Теплоснабжающей организацией п. Эльбан является ООО «ШелТЭК», которая не оказывает услуги горячего водоснабжения.

В отсутствие централизованного горячего водоснабжения возложение на ответчиков обязанности по обеспечению горячим водоснабжением жилых камер, в которых размещены осужденные к пожизненному лишению свободы, недопустимо.

Горячее водоснабжение в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю обеспечивается путем нагрева холодной воды в электрических водонагревателях накопительного типа, установленных в душевых. При помывке осужденные пользуются горячей водой. При стирке постельных принадлежностей и нательного белья в ФКУ ИК-6 имеется прачечная. В камере для нагрева воды разрешается пользоваться кипятильником.

Для подачи горячей воды в каждой душевой установлены электроводонагреватели накопительного типа общим объемом 180 литров, в которых вода нагревается до 75°С. Помывка осужденных проводится не менее 15 минут. В соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации (далее УИК РФ) все осужденные, прибывшие в исправительную колонию особого режима, помещаются в строгие условия отбывания наказания. Перевод на обычные условия отбывания наказания производится по отбытии не менее 10 лет в строгих условиях отбывания наказания. Основания перевода на обычные условия содержания изложены в ст. 124 УИК РФ. Срок нахождения в строгих условиях отбывания наказания исчисляется со дня заключения под стражу. Пауков В.В. прибыл в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю 17.12.2019 из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Хабаровскому краю. В период содержания в СИЗО-1 к нему не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок нахождения в строгих условиях отбывания наказания исчисляется со дня заключения под стражу – 07.09.2018. Переход на обычные условия отбывания наказания возможен с 07.09.2028. Металлические решетки, преграждающие доступ к окнам со стороны камер установлены в соответствии с п. 10 гл. 20 Приказа Министерства юстиции Российской Федерации от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы». Согласно перечню разрешенных к хранению в камере предметов, осужденным запрещается иметь при себе колюще-режущие и остроконечные предметы, в том числе предметы и тара, изготовленные из стекла, керамики и металла (за исключением алюминиевых ложек, вилок, кружек, тарелок и консервированных продуктов в металлической таре), ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв. Выдача осужденным ниток, иголок, инвентаря для занятий творческой деятельностью осуществляется в личное время осужденных до 18.30 час. Данные предметы и вещи осужденные обязаны сдать до 20.00 час. Спички, табачные изделия хранятся на входе в камеру, на камерной ячейке для хранения личных вещей осужденных. Курение табачных изделий осуществляется в период проведения прогулки на прогулочных дворах, поскольку курение в камерах запрещено.

Продукты питания должны находиться в шкафах для хранения продуктов питания, расположенных над камерными столами. Консервы в металлической таре находятся вне камеры.

Все камеры, в которых осужденные отбывают назначенное наказание, оборудованы туалетной кабиной в соответствии со Сводом правил СП 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы». Согласно указанному Своду правил предусмотрено оборудование камер осужденных. Все камеры, в которых содержатся осужденные, оборудованы с учетом требований, изложенных в Своде правил.

Полагает, что со стороны администрации ФКУ ИК-6 не допущено нарушений норм содержания осужденных в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, в связи с чем просит в удовлетворении исковых требований отказать.

Заслушав административного истца, представителя ответчиков и заинтересованного лица, изучив материалы дела, суд приходит к следующему:

В соответствии со статьей 1 КАС РФ суды в порядке, предусмотренном данным Кодексом, рассматривают и разрешают подведомственные им административные дела о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интересов граждан, об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, иных государственных органов, органов военного управления, органов местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих.

В соответствии со статьей 227.1 КАС РФ лицо, полагающее, что нарушены условия его содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, одновременно с предъявлением требования об оспаривании связанных с условиями содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении решения, действия (бездействия) органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих в порядке, предусмотренном настоящей главой, может заявить требование о присуждении компенсации за нарушение установленных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении.

В соответствии с частью 5 статьи 227.1 КАС РФ, при рассмотрении административного искового заявления, поданного в соответствии с частью 1 названной статьи, суд устанавливает, имело ли место нарушение предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации условий содержания под стражей, содержания в исправительном учреждении, а также характер и продолжительность нарушения, обстоятельства, при которых нарушение допущено, его последствия.

По смыслу части 11 статьи 266 КАС РФ обязанность доказывания нарушения прав, свобод и законных интересов административного истца или лиц, в защиту прав, свобод и законных интересов которых подано соответствующее административное исковое заявление, и соблюдение сроков обращения в суд возлагается на лицо, обратившееся в суд, обязанность доказывания соблюдения требований нормативных правовых актов - на орган, организацию, лицо, наделенные государственными или иными публичными полномочиями и принявшие оспариваемые решения либо совершившие оспариваемые действия (бездействие).

Статья 55 (часть 3) Конституции Российской Федерации допускает возможность ограничения федеральным законом прав человека и гражданина в качестве средства защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.

Статьей 10 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации (далее – УИК РФ) предусмотрено, что при исполнении наказаний осужденным гарантируются права и свободы граждан Российской Федерации с изъятиями и ограничениями, установленными уголовным, уголовно-исполнительным и иным законодательством Российской Федерации.

Осужденные к лишению свободы отбывают наказание в исправительных учреждениях, где действует определенный порядок исполнения и отбывания лишения свободы (режим).

Пункт 3 статьи 4 Закона Российской Федерации «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» от 21.07.1993 № 5473-1 закрепляет за администрацией учреждения право, в том числе, требовать от осужденных и иных лиц исполнения ими обязанностей, установленных законодательством Российской

Федерации, и соблюдения правил внутреннего распорядка учреждении, исполняющих наказания.

В соответствии с частями 2, 3 статьи 11 УИК РФ осужденные обязаны соблюдать требования федеральных законов, определяющих порядок и условия отбывания наказаний, а также принятых в соответствии с ними нормативных правовых актов; осужденные обязаны выполнять законные требования администрации учреждений и органов, исполняющих наказания.

В соответствии с частью 11 статьи 12 УИК РФ при осуществлении прав осужденных не должны нарушаться порядок и условия отбывания наказаний.

Положениями статей 126-127 УИК РФ определены условия содержания осужденных в исправительных колониях особого режима для осужденных, отбывающих пожизненное лишение свободы.

Установленные нормами УИК РФ ограничения прав лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы, вытекают из условий отбывания такого наказания.

Как неоднократно указывал в своих определениях Конституционный суд Российской Федерации, устанавливая в качестве одного из видов наказания лишение свободы, государство действует как в своих интересах, так и в интересах общества и его членов. При этом его исполнение изменяет привычный ритм жизни человека, его отношения с окружающими людьми и имеет определенные морально-психологические последствия, ограничивая тем самым не только его права и свободы как гражданина, но и его права как личности. Такое ограничение связано с его противоправным поведением и обусловливается необходимостью ограничения его естественного права на свободу в целях защиты нравственности, прав и законных интересов других лиц.

Согласно статье 82 УИК РФ режим в исправительных учреждениях – это установленный законом и соответствующими закону нормативными правовыми актами порядок исполнения и отбывания лишения свободы, обеспечивающий охрану и изоляцию осужденных, постоянный надзор за ними, исполнение возложенных на них обязанностей, реализацию их прав и законных интересов, личную безопасность осужденных и персонала, раздельное содержание разных категорий осужденных, различные условия содержания в зависимости от вида исправительного учреждения, назначенного судом, изменение условий отбывания наказания. В исправительных учреждениях действуют Правила внутреннего распорядка исправительных учреждении, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации - такие Правила утверждены приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 16.12.2016 года № 295 (далее – Правила, ПВР). Правила регламентируют и конкретизируют соответствующие вопросы деятельности исправительных учреждений, согласованы с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

В силу статьи 9 Закона РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» финансовое обеспечение функционирования уголовно-исполнительной системы является расходным обязательством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 13 Закона Российской Федерации от 21.07.1993 № 5473- «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» администрация учреждения обязана обеспечивать режим содержания осужденных.

В уголовном и уголовно-исполнительном законодательстве предусматриваются как меры уголовного наказания с различным комплексом ограничений, соответствующих тяжести наказания, так и порядок отбывания этого наказания. При этом комплекс ограничений, устанавливаемый для осужденных, различен и дифференцируется в зависимости, в первую очередь, от тяжести назначенного судом наказания,

соответствующего характеру и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его совершения и личности виновного, а также от его поведения в период отбывания наказания, чем обеспечивается соразмерность и справедливость применяемых мер воздействия (Определение Конституционного Суда Российской Федерации от 19.06.2007 № 480-О-О).

В соответствии с определением Конституционного суда РФ от 29.05.2012 № 1238-О, применение к лицу, совершившему преступление, такого наказания, как лишение свободы, имея целью защиту интересов государства, общества и его членов, предполагает изменение привычного уклада жизни осужденного, его отношений с окружающими и оказание на него определенного морально-психологического воздействия, чем затрагиваются его права и свободы как гражданина, и изменяется его статус как личности. В любом случае лицо, совершающее умышленное преступление, должно предполагать, что в результате оно может быть лишено свободы и ограничено в правах и свободах, т.е. такое лицо сознательно обрекает себя и своих близких на ограничения.

В соответствии со ст. 8 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации основывается на принципах законности, гуманизма, демократизма, равенства осужденных перед законом, дифференциации и индивидуализации исполнения наказаний, рационального применения мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирования их правопослушного поведения, соединения наказания с исправительным воздействием.

В соответствии со статьей 12.1 УИК РФ, лицо, осужденное к лишению свободы и отбывающее наказание в исправительном учреждении, в случае нарушения условий его содержания в исправительном учреждении, предусмотренных законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации, имеет право обратиться в суд в порядке, установленном КАС РФ, с административным исковым заявлением к Российской Федерации о присуждении за счет казны Российской Федерации компенсации за такое нарушение.

Компенсация за нарушение условий содержания осужденного в исправительном учреждении присуждается, исходя из требований заявителя, с учетом фактических обстоятельств допущенных нарушений, их продолжительности и последствий и не зависит от наличия либо отсутствия вины органа государственной власти, учреждения, их должностных лиц, государственных служащих.

Согласно подпункту 1 пункта 7 Положения о ФСИН России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, ФСИН России осуществляет полномочия по обеспечению в соответствии с законодательством Российской Федерации условий содержания осужденных и лиц, содержащихся под стражей, в учреждениях, исполняющих наказания, и следственных изоляторах.

Судом установлено, что Пауков В.В. осужден к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в ИК особого режима. Прибыл в ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю 17.12.2019 из ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Забайкальскому краю г. Чита и был определен в строгие условия отбывания наказания, дата перевода из строгих условий отбывания наказания в обычные условия отбывания наказания исчисляется с 07.09.2018, что подтверждается справкой ФКУ ИК-6 от 16.08.2021 (л.д. 68), следовательно, на него распространяются указанные выше требования законодательства.

Согласно ч. 3 ст. 127 УИК РФ в строгие условия отбывания наказания по прибытии в исправительную колонию особого режима помещаются все осужденные. Перевод из строгих условий отбывания наказания в обычные условия отбывания наказания производится по отбытии не менее 10 лет в строгих условиях отбывания наказания по основаниям, указанным в ч. 6 ст. 124 УИК РФ. Если в период пребывания в следственном изоляторе к осужденному не применялась мера взыскания в виде водворения в карцер, срок его нахождения в строгих условиях отбывания наказания исчисляется со дня заключения под стражу.

Из вышесказанного следует, что помещение административного истца по прибытию в ИК-6 для отбывания наказания в строгие условия отбывания наказания не нарушает условий содержания административного истца в исправительном учреждении и не противоречит действующему уголовно-исполнительному законодательству.

Доводы истца о том, что в камерах незаконно установлены отсекающие решетки, необоснованны, поскольку в соответствии с пунктом 10 главы 20 приказа Министерства Юстиции Российской Федерации от 04.09.2006 № 279 «Об утверждении Наставления но оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы», с Правилами проектирования исправительных учреждений и центров УИС, утвержденных приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.10.2017 в камерах устанавливаются металлические решетки, преграждающие доступ к окнам со стороны камер. Доводы административного истца о том, что за отсекающей решеткой скапливается пыль, невозможно произвести уборку, суд также не принимает, поскольку из фотографий, представленных в суд, видно, что за решеткой - отсекателем, на радиаторе отопления сушится белье, что говорит о возможности использования пространства за решеткой-отсекателем и возможности проведения уборки, что не отрицалось самим административным истцом.

Административный истец оспаривает законность установки двух видеокамер в камере и круглосуточного наблюдения за ним лицами обоего пола.

На основании ч. 1 ст. 83 УИК РФ администрация исправительных учреждений вправе использовать аудиовизуальные, электронные и иные технические средства надзора и контроля для предупреждения побегов и других преступлений, нарушений установленного порядка отбывания наказания и в целях получения необходимой информации о поведении осужденных.

Приказом от 4 сентября 2006 г. № 279 (в редакции от 17 июня 2013 г.) Министерство юстиции Российской Федерации утвердило «Наставление по оборудованию инженерно-техническими средствами охраны и надзора объектов уголовно-исполнительной системы». В нем подробно изложены технические стандарты оснащения различных типов пенитенциарных учреждений средствами охраны, наблюдения и контроля, например, системами видеонаблюдения. Данный документ предусматривает, что камеры видеонаблюдения должны были быть установлены во всех камерах соответствующих учреждений таким образом, чтобы обеспечить полный обзор камер без слепых зон, описаны технические требования к системам видеонаблюдения, в том числе касающиеся их функционирования в различных условиях, разрешения, чувствительности, качества изображения и т.п., предусмотрено, что камеры должны были быть способны функционировать и обеспечивать высокое разрешение изображений хорошего качества как в дневное, так и в ночное время, и что системы видеонаблюдения должны сохранять записи, сделанные камерами, в течение 30 суток. Данный документ находится в свободном доступе, в частности, сети Интернет.

Право администрации исправительных учреждений использовать технические средства контроля и надзора является частью механизма, обеспечивающего личную безопасность осужденных и персонала соответствующего учреждения, режим содержания осужденных, соблюдение их прав и исполнение ими своих обязанностей, а потому закрепление указанного права оспариваемыми нормами преследует конституционно значимые цели и не может рассматриваться как несоразмерно ограничивающее права истца.

Как установлено судом и не оспаривается административным истцом, в камере имеется зона приватности (туалет); где видеонаблюдение не проводится; также видеонаблюдение не проводится в душевой, где предусмотрено помещение для переодевания.

В судебном заседании установлено, что сотрудники ИК женского пола осуществляют дежурство только на центральном посту, они ведут общее наблюдение за колонией, в их обязанности не входит осуществление видеонаблюдения за осужденными, находящимися в

камерах. Изображение с видеокамер, установленных в камерах осужденных, передается на посты, расположенные на этажах, там работают только мужчины. Доводы истца о том, что за ним постоянно наблюдают женщины на центральном посту основаны на его личном субъективном мнении, эти доводы не нашли своего подтверждения в судебном заседании.

Административный истец оспаривает законность запрета иметь при себе вещи и предметы, не запрещенные ПВР ИУ: одноразовые бритвенные станки, швейные принадлежности, сигареты, спички, консервированные продукты в металлических банках и открывалки к ним; а также запрет на приобретение и установку в камере холодильника, тепловентилятора, настольной лампы, специальной насадки на кран для подогрева воды.

Условия содержания в местах лишения свободы (для лиц, осужденных по приговору суда) устанавливаются УИК РФ.

В соответствии со ст. 99 УИК РФ осужденные должны быть обеспечены индивидуальным спальным местом, постельными принадлежностями, одеждой по сезону с учетом пола и климатических условий, индивидуальными средствами гигиены (как минимум мылом, зубной щеткой, зубной пастой (зубным порошком), туалетной бумагой, одноразовыми бритвами (для мужчин), средствами личной гигиены (для женщин)).

Приказом ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю от 16.01.2019 № 33 установлены общий распорядок дня осужденных к пожизненному лишению свободы, распорядок выходного и праздничного дня, перечень вещей и предметов, разрешенных для хранения и использования одним осужденным, перечень вещей, разрешенных к хранению в прикроватной тумбочке и использования одним осужденным, а также перечень вещей, разрешенных к хранению в камере и использованию одним осужденным (л. д. 22-27). Согласно общему распорядку дня иголки, нитки, ножницы, инвентарь для занятия творческой деятельностью выдаются осужденным в личное время до 18.30 часов. Указанные предметы осужденные обязаны сдать до 20.00 часов.

Данный порядок установлен в связи с запретом осужденным иметь при себе колюще-режущие и остроконечные предметы и тару, изготовленную из стекла, керамики и металла, ножи, опасные бритвы, лезвия для безопасных бритв.

Однако данные предметы осужденный беспрепятственно ежедневно может в установленное распорядком дня время взять для личных нужд.

Обеспечение осужденных телевизорами, холодильниками и вентиляционным оборудованием не входит в перечень обязательных предметов, находящихся в камере осужденных. Кроме того, данные предметы обихода работают от электроэнергии, а пользование электрическими розетками, как установлено Распорядком дня осужденных в ИК-6, осуществляется с 6.00 до 22.00 часов (л. д. 22, 23). Таким образом, запрет на приобретение и установку в камере холодильника, тепловентилятора, настольной лампы, специальной насадки на кран для подогрева воды, не противоречит нормам действующего законодательства в части обеспеченности камер осужденных. Более того, установка данных предметов в камере будет противоречить Распорядку дня осужденных.

Таким образом, суд не находит запрет иметь осужденному при себе одноразовые бритвенные станки, швейные принадлежности, сигареты, спички, консервированные продукты в металлических банках и открывалки к ним; а также запрет на приобретение и установку в камере холодильника, тепловентилятора, настольной лампы, специальной насадки на кран для подогрева воды, нарушающим условия содержания осужденного в исправительном учреждении.

Административный истец не согласен в запретом курения в камере, запретом иметь при себе сигареты и спички, полагает, что данным запретом нарушаются его права, что местом для курения можно было определить в санузле при достаточной степени его изолированности, а в настоящее время он такой изолированности не имеет.

Согласно Инструкции о мерах пожарной безопасности для осужденных, утвержденной приказом начальника ИК-6 07.02.2018 (л. д. 27-оборот) осужденным запрещено курение в камере.

В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» граждане имеют право на благоприятную среду жизнедеятельности без окружающего табачного дыма и охрану здоровья от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.

Согласно ч. 4 ст. 12 вышеуказанного закона для лиц, находящихся в следственных изоляторах, иных местах принудительного содержания или отбывающих наказание в исправительных учреждениях, обеспечивается защита от воздействия окружающего табачного дыма.

В соответствии с п. 64 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» для объектов различного назначения, в том числе, объектов учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, федеральными органами исполнительной власти могут устанавливаться особенные требования пожарной безопасности, учитывающие специфику таких объектов.

Таким образом, разрешение на курение в камере будет противоречить не только правилам пожарной безопасности, но и праву иных лиц, содержащихся в камере с курящими осужденными, на защиту от вредного воздействия табачного дыма.

С учетом вышесказанного суд не находит, что действиями администрации ИК-6 по запрету курения в камере не обеспечиваются надлежащие условия содержания административного истца в исправительном учреждении.

В практике Европейского суда по правам человека ненадлежащие условия содержания рассматриваются как бесчеловечное или унижающее достоинство обращение по смыслу статьи 3 Конвенции.

Обстоятельства, изложенные административным истцом как не обеспечивающие надлежащие условия содержания в исправительном учреждении (кроме отсутствия горячей воды), не подпадают под понятие бесчеловечного или унижающего достоинство обращение с осужденным.

Рассматривая вопрос об отсутствии горячей воды, суд приходит к следующему.

В соответствии пунктом 3 статьи 101 УИК РФ администрация исправительных учреждений несет ответственность за выполнение установленных санитарно-гигиенических и противоэпидемических требований, обеспечивающих охрану здоровья осужденных.

В силу статей 1, 8 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» граждане имеют право на благоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на человека.

Под факторами среды обитания понимаются, в том числе, социальные (питание, водоснабжение, условия быта, труда, отдыха) факторы среды обитания, которые оказывают или могут оказывать воздействие на человека и (или) на состояние здоровья будущих поколений.

В соответствии с пунктом 19.2.1 Свода Правил 308.1325800.2017 «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 20.10.2017 № 1454/пр, (введен в действие с 21.04.2018), здания ИУ должны быть оборудованы хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводами, горячим водоснабжением, канализацией и водостоками согласно требованиям СП 30.13330, СП

31.13330, СП 32.13330, СП 118.13330, а также других действующих нормативных документов.

Требования о подводке горячей воды к умывальникам и душевым установкам во всех зданиях были предусмотрены также Инструкцией по проектированию исправительных и специализированных учреждений уголовно-исполнительной системы Минюста РФ, утвержденной Приказом Минюста РФ от 02.06.2003 № 130-ДСП, которая впоследствии была признана утратившей силу приказом Минюста России от 22.10.2018 № 217-дсп.

На момент начала постройки зданий ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, система водоснабжения и канализации были спроектированы в соответствии с «Временными нормами проектирования следственных изоляторов МВД России», горячая вода подается только на хозяйственно-бытовые нужды объекта от сетей теплоснабжения. Исправительное учреждение находится в посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края, где услуги по обеспечению граждан холодным водоснабжением осуществляется ООО «Водоснабжение» и сезонным отоплением - ООО «Шел ТЭК», услуг по горячему водоснабжению ни одна из организаций в посёлке Эльбан Амурского района Хабаровского края не предоставляет.

Помывка осужденных осуществляется в душевых горячей водой, нагретой в электрических водонагревателях накопительного типа.

Проектной документацией не предусмотрено горячее водоснабжения в камерах, где осужденные отбывают наказание.

Горячее водоснабжение в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю обеспечивается путем нагрева холодной воды в электрических водонагревателях накопительного типа, установленных в душевых. При помывке административный истец пользуется горячей водой. Для стирки постельных принадлежностей и нательного белья в ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю имеется прачечная. В камере для нагрева воды разрешается использовать кипятильники.

Вышеизложенные факты административным истцом не опровергнуты.

Доводы ответной стороны о том, что в соответствии с проектом и рабочей документацией здания ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю, подведение горячего водоснабжения в каждую камеру, где содержатся осужденные, не предусмотрено, а проекты на строительство прошли государственную экспертизу и соответствовали требованиям, предъявляемым к указанным зданиям, действующим в период проектирования; о том, что ни один нормативный акт не обязывает учреждение обеспечить горячим водоснабжением, в данном случае административного истца, в камере, где он отбывает наказание, судом не принимаются в связи с вышеизложенными требованиями закона, подлежащих применению в спорных правоотношениях.

В соответствии с подпунктами 19.2.1 и 19.2.5 Свода правил «Исправительные учреждения и центры уголовно-исполнительной системы. Правила проектирования», утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ № 1454/пр от 20.10.2017, здания исправительных учреждений должны быть оборудованы горячим водоснабжением, подводку горячей воды следует предусматривать к санитарно-техническим приборам, требующим обеспечения холодной и горячей водой (умывальникам, раковинам, мойкам (ваннам), душевым сеткам и т.п.).

Доводы административных ответчиков о том, что действие Свода правил распространяются на проектирование в строящихся и реконструируемых объектах, на объекты, введенные в эксплуатацию до 2003 г. не распространяется, не заслуживают внимания, так как фактически ставят в неравное положение осужденных, отбывающих наказание в исправительных учреждениях, построенных до принятия Свода правил с теми, кто находится в зданиях пенитенциарной системы, введенных в эксплуатацию после 2003г., что свидетельствует о нарушении прав осужденных.

Факт постройки и введение в эксплуатацию объектов до 2003 г. не препятствует их переоборудованию с целью создания надлежащих условий содержания.

Приведение ранее введенных в эксплуатацию зданий в соответствие с актуальными требованиями обусловлено уровнем современных рисков, потребностей, правил, а равно обеспечением санитарного благополучия и безопасных условий для обитания человека.

Выявленные нарушения непосредственным образом касаются обеспечения гуманных условий для отбывания наказания и охраны здоровья людей с точки зрения соблюдения санитарно-эпидемиологических требований, создания благоприятных безопасных условий среды обитания, в связи с чем, эксплуатация объекта с нарушением указанных требований ведет к недопустимому риску для здоровья лиц, находящихся в зданиях ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю.

Согласно ст. 3 УИК РФ уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации и практика его применения основываются на Конституции Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права и международных договорах Российской Федерации, являющихся составной частью правовой системы Российской Федерации, в том числе на строгом соблюдении гарантий защиты от пыток, насилия и другого жестокого или унижающего человеческое достоинство обращения с осужденными.

В соответствии со статьей 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы.

В связи с вступлением в Совет Европы и ратификацией Конвенции о защите прав человека и основных свобод Российская Федерация приняла на себя обязательства по созданию гуманных условий для отбывания наказания осужденным лицам.

В решении Европейского Суда по правам человека, в частности в постановлении от 25.11.2010 «Дело «К.Р. против Российской Федерации», указано, что в обязанности государства-ответчика входит организация своей пенитенциарной системы таким образом, чтобы она обеспечивала уважение достоинства заключенных независимо от финансовых и материально-технических трудностей. Европейский Суд ранее указывал, что власти государства-ответчика не могут ссылаться на финансовые трудности в оправдание невозможности исполнить свои обязательства.

Разрешая требования о взыскании компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, исхожу из того, что Конституцией Российской Федерации каждому гарантировано право на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц; при определении размера компенсации за нарушение условий содержания осужденного суд должен учитывать характер и продолжительность нарушения, обстоятельства, при которых это нарушение допущено, а также его последствия или отсутствие таковых.

Учитывая вышеизложенное, требования разумности и справедливости, суд полагает возможным определить размер компенсации за нарушение условий содержания административного истца в исправительном учреждении за период с 17.12.2019 по 13.10.2021 (на момент рассмотрения дела) в размере 5000,00 руб.

Доводы истца о том, что иными судами присуждалась компенсация в большем размере, не имеют правового значения по данному делу, поскольку прецедентное право в российском законодательстве отсутствует, судебные решения принимаются с учетом обстоятельств конкретного дела и требований закона.

В соответствии с подпунктом 12.1 пункта 1 статьи 158 Бюджетного кодекса Российской Федерации главный распорядитель средств федерального бюджета отвечает, соответственно, от имени Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,

муниципального образования по денежным обязательствам подведомственных ему получателей бюджетных средств и согласно пункту 3 указанной статьи выступает в суде, соответственно, от имени Российской Федерации в качестве представителя ответчика по искам к Российской Федерации о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в результате незаконных действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате издания актов органов государственной власти, органов местного самоуправления, не соответствующих закону или иному правовому акту.

Согласно подпункту 6 пункта 7 Положения о ФСИН России, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 № 1314, ФСИН России осуществляет функции главного распорядителя средств федерального бюджета, предусмотренных на содержание уголовно-исполнительной системы и реализацию возложенных на нее функций.

Таким образом, взыскание компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении подлежит с Российской Федерации в лице главного распорядителя средств федерального бюджета – ФСИН России.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 175-180, 182, 227 КАС РФ,

РЕШИЛ:

Исковые требования Паукова В.В. к федеральному казенному учреждению «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю», Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН России) о признании незаконными действий (бездействия) федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю» по необеспечению надлежащих условий содержания в исправительном учреждении, устранении нарушений, взыскании компенсации за нарушение условий содержания в исправительном учреждении, удовлетворить частично.

Признать незаконными и нарушающим права осужденного Паукова В.В. действия (бездействие) администрации федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Хабаровскому краю», выразившиеся в необеспечении горячим водоснабжением в камере, где отбывает наказание Пауков В.В.

Обязать ФКУ ИК-6 УФСИН России по Хабаровскому краю устранить нарушение прав истца в части обеспечения горячим водоснабжением в камере, где Пауков В.В. отбывает наказание.

Взыскать с Российской Федерации в лице главного распорядителя средств федерального бюджета – ФСИН России за счет средств казны Российской Федерации в пользу Паукова Владимира Вячеславовича компенсацию за нарушение условий содержания в исправительном учреждении в размере 5 000 рублей.

В остальной части иска отказать.

Копию решения в течение трех дней со дня его принятия в окончательной форме направить лицам, участвующим в деле.

Решение может быть обжаловано в Хабаровский краевой суд через Амурский городской суд Хабаровского края в течение одного месяца со дня его принятия в окончательной форме.

Судья С.Н.Лошманова

Мотивированный текст решения изготовлен 27.10.2021.

Судья

Назад к списку

О проекте | Переход на старый сайт

© Павел Нетупский ООО «ПИК-пресс».